

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/1025

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מערך מידע וניתוח נתונים לשיפור התחבורה הציבורית),
התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 71ב בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 71ב(ב), אחרי פסקה (3) יבוא :
- "(4) לוח הזמנים המתוכנן של יציאות האוטובוסים מתחנת המוצא של כל קו, בהשוואה לזמני המוצא וההגעה בפועל של האוטובוסים לכל אחת מהתחנות לאורך הקו, וכן ציון תחנות שבהן לא התבצעה בפועל עצירה של האוטובוס, והכול בהתאם לנתונים שנאספו על-פי רישום תוכנת מעקב לוויינית (GPS) או כל אמצעי מעקב טכנולוגי אחר ; מרכז המידע הארצי יכול במידע לציבור את הנתונים הרלוונטיים של השבוע שקדם למועד מסירת המידע."
2. הוספת סעיף 71ב1 אחרי סעיף 71ב לפקודה יבוא :
- "הקמת מערך מידע 71ב1. (א) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקים וניתוח נתונים מערך קלט מידע וניתוח נתונים (בסעיף זה – המערך) לשם פיקוח על רמת השירות של כלל התחבורה הציבורית בישראל ולשם קבלת מידע שיאפשר קבלת החלטות מיטבית ברמה המקומית והארצית בנוגע לתשתיות הנדרשות, לחלוקת המשאבים ולאופן הפעלת שירותי התחבורה הציבורית השונים ולשילוב ביניהם, והכול כדי להבטיח רמת שירות מיטבית.
- (ב) במערך יאספו נתונים מעודכנים בנוגע

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

לתפעול התחבורה הציבורית, היקף המשתמשים בה לפי רשויות מקומיות, אזורים וקווי שירות, יעילותה, מהירות הנסיעה הממוצעת בקווים השונים, השוואה בין נסועת רכב פרטי לשימוש בתחבורה ציבורית בהיבטי רמת שירות ובהיקפי שימוש, עמידת בעלי הרישיון להפעלת הקווים השונים במחויבויותיהם בהתאם לנתונים שנאספו במרכז המידע הארצי וכל מידע נוסף שהשר ימצא כי הוא נדרש להשגת המטרה בהתאם לסעיף קטן (א).

(ג) הנתונים שנאספו במערך יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים; סבר השר כי לגבי חלק מהנתונים נדרשות פעולות נוספות טרם פרסומם, לא יפורסמו אותם נתונים עד לביצוע אותן פעולות.

(ד) אחת לשישה חודשים יפורסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים דוח מסכם שיכלול את הנתונים המעודכנים שנאספו במערך וסיכום המסקנות הנובעות מניתוח הנתונים; בדוח יודגשו מרכיבי רמת שירות כוללניים שנמדדים ושאינם נמדדים במערכת הבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית, והשיפורים הנדרשים בה.

דברי הסבר

הצורך בשיפור התחבורה הציבורית הוא חיוני במדינה צפופה כישׂראל, שבה מספר כלי הרכב הפרטיים גדל בקצב מסחרר, ולעומת זאת רמת שירותי התחבורה הציבורית לוקה בחסר. האמצעי העיקרי לשיפור התחבורה הציבורית הוא, כמובן, תקציבי, אולם גם תקציבים קיימים ניתנים לניצול באופנים שונים, לרבות באופן שאינו מיטבי.

כדי להבטיח ניצול מיטבי של האמצעים שניתן לנקוט לייעול שירותי התחבורה הציבורית בהתאם וביחס לתקציב, מוצע לקבוע כי ייאסף, יעובד וינותח מירב המידע הזמין בנוגע לרמת השירות של התחבורה הציבורית. בהסתמך על מידע זה ניתן יהיה לגבש ולתכנן את הפעלת מערך התחבורה הציבורית באופן שייתן את השירות הטוב ביותר לציבור.

מוצע שייאספו ויוצגו שני סוגים של מידע לשני קהלים נפרדים:

הסוג האחד הוא מידע בנוגע לעמידתם בפועל של מפעילי קווי השירות של תחבורה ציבורית במחויבויותיהם. מידע זה יעמוד לרשות הציבור כחלק מהמידע הזמין במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית, שקיים כיום מכוח הוראת סעיף 71ב לפקודת התעבורה. מידע זה יאפשר למעשה פיקוח ציבורי על פעילות התחבורה הציבורית. למשל, אדם שימתין זמן רב לאוטובוס יוכל לבדוק באופן ישיר מתי היה האוטובוס צריך לצאת לדרכו, ומתי יצא בפועל. כך ניתן יהיה לאתר איחורים ואף ביטולים של נסיעות (למשל, ניתן יהיה לדעת אם בשעה מסוימת יצאו רק 3 אוטובוסים, במקום 4 אוטובוסים שהמפעיל היה מחויב להוציא). אפשרות כזו של פיקוח ציבורי, בצירוף מידע שיהיה זמין לציבור, צפויה להפוך את השימוש בתחבורה הציבורית לנוח וליעיל יותר.

הסוג השני של מידע שמוצע לאסוף נועד עבור מקבלי החלטות, שקובעים את אופן פעילות התחבורה הציבורית, ומטרת אסיפתו היא להבטיח קבלת החלטות מיטבית. כיום, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – המשרד) מקבץ ומפיץ רק נתונים הנוגעים למדדים המוגדרים ברישיון שניתן למפעיל קו שירות ושלפיהם נמדד מפעיל התחבורה הציבורית, ומידע רב משמעותי אחר אינו מובא באופן מסודר לידיעת מקבלי החלטות, אנשי המקצוע והציבור. אחד האמצעים החשובים לשיפור התחבורה הציבורית (נוסף על תגבור של קווי השירות), הוא באמצעות העמדת מידע רב ככל הניתן בנוגע לשירות זה, לרשות מקבלי ההחלטות. על מידע זה לכלול נתוני אמת בנוגע ליעילות התחבורה הציבורית – הן נתונים מוחלטים והן נתונים ביחס לשימוש ברכב פרטי.

העמדת מידע זה לרשות מומחי המשרד ומקבלי ההחלטות צפוי לשמש אותם בגיבוש שינויים ושיפורים בשירות, כדי למצות באופן מיטבי את המשאבים המוגבלים העומדים לרשות מערך התחבורה הציבורית בארץ. בנוסף לכך, פרסום מידע זה, לרבות דוחות מסכמים תקופתיים, והעמדתו לרשות בעלי המומחיות באקדמיה ובציבור הרחב, יאפשר מתן היזון חוזר בנוגע לשינויים הנדרשים במערך התחבורה הציבורית כדי לשפרו. השימוש במידע זה, שכיום קיימים האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך עיבודו והנגשתו באופן רציף, צפוי להביא לשיפור ניכר ברמת השירות שהתחבורה הציבורית מעניקה לאזרחי ישראל.

מטרת הצעת החוק היא להבטיח איסוף, ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע האמור, כדי לאפשר את השימוש בו כאמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3689/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/15/21 ; פ/498/22 ; פ/193/23 ; פ/36/24).

הצעת החוק זהה לפ/36/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)